

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1749/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด ภูเก็ต
นาย วิสิทธิ์ สบายจิตต์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 328, มาตรา 329

จำเลยเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ที่ทราบว่าในทศวรรษของโจทก์ที่ 2 ยอมให้เด็กวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าไปมั่วสุมได้ จำเลยจึงเขียนข้อความตามที่โจทก์ฟ้องลงหนังสือพิมพ์ของจำเลย จำเลยเป็นประชาชนคนหนึ่ง เมื่อเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องยอมติชมได้ อันเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ติชมด้วยความเป็นธรรมซึ่งบุคคลอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ แม้ข้อความบางตอนจะเป็นการใช้ถ้อยคำที่ไม่สมควรและเกินเลยไปบ้างก็เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตต่อโจทก์ที่ 2 ซึ่งเป็นบุคคลที่จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย อยู่ในความหมายของประมวลกฎหมายอาญามาตรา 329(3) การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิด

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องว่า จำเลยเป็นเจ้าของ บรรณาธิการผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา หนังสือพิมพ์เสียงทักษิณ ออกวางจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป จำเลยเป็นนักเขียนตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์เสียงทักษิณ ใช้นามปากกาว่า "เล็บครุฑ" เขียนคอลัมน์ "สังคมหน้า 4" เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2530 เวลากลางวัน จำเลยได้เขียน

และโฆษณาตีพิมพ์ข้อความในคอลัมน์ดังกล่าวฉบับที่ 81 ประจำวันที่ 23 กันยายน 2530 ดุหมื่นโจทก์ที่ 2 ซึ่งประกอบกิจการโรงแรมถาวรและสถานบริการเต้นรำชื่อ ไดมอนด์คลับ มีข้อความว่า "รำคำญ...รำคำญกับการแหกกฏหมายหรือฝ่าฝืน กฎหมายของผู้มีอิทธิพลในบ้านนี้เมืองนี้เสียจริง ๆ ที่สามารถปิดหูปิดตาเจ้าหน้าที่ บ้านเมือง ไม่ให้รู้ไม่เห็นกับสิ่งผิดกฎหมายที่โผล่แล้วโผล่อีก และจะปล่อยให้มัน เลยตามเลยหรือไถกันครับกับ"ไดมอนด์คลับ" ที่ปล่อยให้เด็กอายุไม่ถึง 20 ปี เข้าไป มั่วสุมกันแน่นเอียด ทั้งประวิทย์ สีห์โสภณ นายอำเภอเมืองภูเก็ตทั้ง พ.ต.ท.ธวัช บุษ สาย สวญ.เมืองภูเก็ต ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทั้งคู่" และ "แปลก....แปลกคนดี ๆ ที่สร้าง สมความดีมานมมานานจะทำลายชื่อเสียงของตนเอง ด้วยรายได้ที่สังคมไม่ยอมรับก็ ยอมทำมันเป็นยังงิไปหรือครับ "แป๊ะเต็กหลิม" และ "ภูเก็ตถ้ามีคนดีแต่ชื่อแล้ว แอบแฝงคราบผู้ดีอยู่อย่างนี้มาก ๆ อีกหน่อยคงหาคนดีระดับเมืองไม่ได้แน่ แยะจริง ๆ เห็นจะกรรมไม่ต้องแบกันคราวนี้"อันเป็นการโฆษณาด้วยเอกสารซึ่งข้อความดัง กล่าวมีความหมายว่าโจทก์ที่ 2 เป็นคนมีอิทธิพล กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายและ สามารถทำให้เจ้าพนักงานทำไม่รู้ไม่เห็นปล่อยให้เด็กอายุยังไม่ถึง 20 ปีเข้าไปมั่วสุม ในสถานบริการเต้นรำชื่อ ไดมอนด์คลับ ทำลายชื่อเสียงของตนเองด้วยรายได้ที่ผิด กฎหมาย สังคมไม่ยอมรับ แอบแฝงคราบผู้ดีกระทำการสิ่งผิดกฎหมายซึ่งไม่เป็นความ จริง การกระทำของจำเลยน่าจะทำให้โจทก์ที่ 2 เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นและถูกเกลียด ชัง เหตุเกิดที่ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และทั่วราชอาณาจักร เกี่ยวพันกัน ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326, 328, 332, 393 ประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 41 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 7, 8

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328, 393 เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทลงโทษตามมาตรา 328 ซึ่งเป็นบทหนักจำคุก 6 เดือน ให้จำเลยโฆษณาคำพิพากษาทั้งหมดในหนังสือพิมพ์เสียได้ ปักซีได้ เป็นเวลา 7 วันติดต่อกัน

จำเลยทั้งสองสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์ที่ 2 แต่จำเลยพิสูจน์ได้ว่า ข้อความที่หาว่าหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริง และการพิสูจน์เป็นประโยชน์แก่ประชาชน จำเลยจึงไม่ต้องรับโทษ พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสองสำนวน

โจทก์ทั้งสองสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า มีการยอมให้เด็กวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าไปมั่วสุมในโดมอนด์คลับจริง จนฝ่ายตำรวจต้องมีคำสั่งกวดขันมิให้ทำผิดกฎหมายและจำเลยซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์เสียทักษิณได้รู้เห็นการกระทำที่ผิดกฎหมายดังกล่าวจึงนำไปเขียนข้อความตามที่ถูกฟ้อง ลงในหนังสือพิมพ์ของจำเลย ฉบับวันที่ 23 กันยายน 2530 ก่อนที่นายนิสิตผู้จัดการโดมอนด์คลับจะถูกจับ ซึ่งต่อมาวันที่ 1 ตุลาคม 2530 นายนิสิตก็ถูกจับและถูกปรับ ฉะนั้นการที่จำเลยเขียนข้อความตามฟ้อง ก็เพราะเห็นพฤติการณ์ของโดมอนด์คลับหลีกเลี่ยงกฎหมายเมื่อยังไม่มีการจับกุมโดยเจ้าพนักงาน จำเลยในฐานะประชาชนคนหนึ่งซึ่งมีส่วนร่วมอยู่ในสังคมจังหวัดภูเก็ต เห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าไปมั่วสุมโดยผิดกฎหมายยอมมีสิทธิติดขัดได้ โดยการนำไปเขียนลงในหนังสือพิมพ์ว่าเจ้าหน้าที่ถูกปิดหูปิดตา และกล่าวถึงโจทก์ที่ 2 ซึ่งเป็นคนดีของสังคมจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าของกิจการโดมอนด์คลับทำลายชื่อเสียงของตนเองโดยการมี

รายได้จากกิจการที่สังคมไม่ยอมรับข้อความที่จำเลยนำลงจึงเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ดิชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำตามนัยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329(3) ส่วนที่จำเลยแสดงข้อความต่อไปว่า ภูเก็ตถ้ามีคนดีแต่ชื่อแล้วแอบแฝงคราบผู้ดีอยู่อย่างนี้มาก ๆ อีกหน่อยคงหาคนดีประดับเมืองไม่ได้แน่ ๆ แยะจริง ๆ เห็นจะกรรมไม่ต้องแบกกันคราวนี้ ข้อความตอนนี้เป็นคำกล่าวมีลักษณะติเตียนโดยใช้ถ้อยคำไม่สมควรและเกินเลยไปบ้าง ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตต่อโจทก์ที่ 2 ซึ่งเป็นบุคคลที่จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำผิดกฎหมายอยู่ในความหมายของมาตรา 329(3) เช่นเดียวกันการกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิด

พิพากษายืน

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-นิเวศน์ คำผอง-ยงยุทธ ธารีสาร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ